

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 486/2532

นางบุญชู วัดจันทร์ หรือบุญชู เดือนเพ็ญ
หรือ

โจทก์

กิมชวน เดือนเพ็ญ

โจทก์

นางสาวชลธิชา เดือนเพ็ญ

จำเลย

นางสาวชลธิชา เดือนเพ็ญ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 100)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยไปทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินให้โจทก์ตาม
แนวแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง ถ้าไม่ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดง
เจตนาแทนจำเลย

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 92,93)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 79)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่พิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่พิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>